

RESOLUCIÓN No. **405.11**

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA
CIRCULAR AMB-STT No. 053 DE 2011.

**LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TRANSPORTES DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA,**

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, Ley 336 de 1.996, Decreto Reglamentario 170 de 2001, y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y Resolución 371-08 del 29 de diciembre de 2008 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como autoridad de transporte colectivo y masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los Acuerdos Metropolitanos No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003 definieron como hecho cierto el transporte público en el Área Metropolitana, delegándole a ésta las funciones de autoridad de transporte colectivo y masivo, así mismo las funciones de planificación, coordinación, gestión, vigilancia y control, correspondientes al manejo integral de transporte público colectivo del Área Metropolitana De Barranquilla.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, como autoridad de transporte dentro del territorio de su jurisdicción¹, le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de la prestación de este servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, tal como lo dispone el artículo 11 del Decreto 170 de 2001.

Que el artículo 17 de la Ley 336 de 1996 prevé, "El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización".

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34² del Decreto Nacional 170 de 2001 el Área Metropolitana de Barranquilla puede oficiosamente en cualquier tiempo sustentado en un estudio técnico reestructurar el servicio.

Que mediante la Circular 053 del 23 de agosto de 2011, la Subdirección Técnica de Transportes del Área Metropolitana de Barranquilla, reestructuró transitoriamente el recorrido de la "Ruta 2604-Murillo", prestada por la Empresa Transporte La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., en acto administrativo cuyo objeto es del siguiente tenor: "Reestructuración transitoria del recorrido de la ruta "2604-Murillo" de la empresa de transporte público TRASALIANCO para

¹ Artículo 10 del Decreto 170 de 2001.

² Artículo 34 del Decreto 170 de 2001: Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

minimizar competencia con respecto del sistema masivo garantizando los principales destinos de la población del municipio de Malambo. La ruta referenciada será eliminada totalmente una vez inicie operación las alimentadoras 3702 y 3710".

Que mediante comunicación radicada ante esta entidad con el número 3652 de fecha 24 de agosto de 2011, el señor Esteban Fontalvo Meza, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., interpuso recurso de reposición contra la Circular AMB-STT No. 053 de 2011, con los siguientes argumentos:

"Dentro del capítulo denominado alternativas del servicio, contemplado en el Decreto 170 de 2001, se permite la reestructuración oficiosa de una ruta, la cual debe plantearse sobre la base de unos parámetros de operación definidos en los diferentes actos administrativos que soportan las rutas autorizadas, que ha escogido el ente estatal para satisfacer la necesidad de continuidad del servicio de transportes por los sectores objeto de la medida implantada. Este Decreto permite adoptar las medidas necesarias que garanticen la normal prestación del servicio en los sectores que cubre la ruta 2604 denominada Malambo - Murillo - Carrera 46, servida por la empresa TRASALIANCO S.A.

Al amparo de la Ley 105 de 1993, todas las personas en forma directa, o a través de organizaciones sociales podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de servicio de transporte público y las autoridades prestarán especial atención a la quejas (sic) y sugerencia que le formulen y les dará el trámite debido.

El tipo de desvío de nuestra ruta 2604 Malambo - Murillo - Carrera 46 descrita en la circular de la referencia no corresponde a las necesidades de la comunidad de Malambo, que en varias oportunidades han radicado peticiones en el Área Metropolitana, como tampoco corresponde al consenso que se logró en reunión de fecha 06 de abril en la Junta Directiva del Área Metropolitana con presencia del Dr. Franco Fiorentino Posterara (sic), Jefe de la Oficina Jurídica, el Sr. Adolfo Bernal Alcalde del Municipio de Malambo, Willian Llanos Perez, Asesor Externo Transporte y Funcionarios de esta entidad, en el sentido que el recorrido de esta ruta sería en su parte inicial como venía autorizada hasta la carrera 54 con calle 53 y hacer su retorno normal, anulándose su recorrido actual al norte de la ciudad, para no interferir con el recorrido del sistema masivo. La razón principal de este acuerdo se basó en las necesidades y peticiones de la comunidad representadas allí con la presencia del Sr. Alcalde del Municipio de Malambo, ya que los usuarios con origen en el Municipio de Malambo requieren tener como destino final el Norte de la Ciudad de Barranquilla, tanto como les fuese posible, por sus razones de viajes (Universidades, sitios de trabajo...).

El recorrido de la Circular AMB-STT No. 053 de 2011, tiene como destino final hasta la avenida de las torres y retorno por la calle 30, recorrido que no corresponde a las razones de viaje de origen - destino de los usuarios en Malambo.

Existe incongruencia entre la AMB - STT No. 053 de 2011 de fecha Agosto 23 de 2011, con su contenido, ya que dice en; fecha inicio desvío: Agosto 22 de 2010 y nos preguntamos ¿Si esto estaba reestructurado desde hace un año porque motivos se nos notifica un año después? Queremos entender que se trata de un error de transcripción, que de todas formas viola los derechos adquiridos de esta Empresa."

Que el 30 de agosto de 2011, a través de escrito radicado en esta entidad con el numero 3752 la Doctora Enalba Rosa Romero Mendoza, identificada con cédula de ciudadanía 32.668.178 y Tarjeta Profesional de Abogada 53.989 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura actuando en calidad de apoderada de la Empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., presentó recurso de reposición en contra del acto administrativo antes citado, esgrimiendo los mismos argumentos transcritos en precedencia y contenidos en el recurso presentado por el representante legal de la empresa TRASALIANCO S.A., razón

por la cual este despacho solo se pronunciará al recurso de reposición inicialmente presentado por el gerente de TRASALIANCO S.A.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Corresponde a esta instancia decidir el recurso de reposición interpuesto por el señor Esteban Fontalvo Meza, contra la Circular AMB-STT No. 053 de 2011 del 22 de agosto de 2011, expedida por la Subdirectora Técnica de Transportes del Área Metropolitana de Barranquilla, previas las siguientes consideraciones.

1- Procedibilidad

El Código Contencioso Administrativo, establece que el recurso de reposición procede ante el mismo funcionario que tomó la decisión, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas.

La Circular AMB-STT No. 053 de 2011, culminó el trámite de reestructuración transitoria del recorrido de la Ruta 2604 Murillo ejecutada por la Empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., por tanto, se ajusta a lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 50 del Código Contencioso.

2- Oportunidad

Respecto de la oportunidad del recurso interpuesto por el señor Esteban Fontalvo Meza el 24 de agosto de 2011 se observa que si bien en la Circular AMB-STT No. 053 de 2011 no se dispuso notificar a ninguna persona, la Subdirección Técnica de Transportes envió para la notificación vía fax la citada circular a la empresa TRASALIANCO S.A. Igualmente procedió enviándola por correo certificado.

En consecuencia, con la presentación del recurso, el 24 de agosto de 2011, se entiende notificada por conducta concluyente y se tiene como presentado dentro del término señalado en el artículo 51³ del Código Contencioso Administrativo.

3- Requisitos formales.

El recurso de reposición interpuesto por el señor Esteban Fontalvo Meza cumple con lo preceptuado por el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, excepto en lo relativo a la presentación personal del mismo, toda vez que se verifica que el escrito contentivo del recurso de reposición no fue presentado de esta manera por parte del representante legal de la empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A.

Sin embargo, es evidente que la empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., fue reconocida por la Subdirección Técnica de Transportes como parte interesada en el presente trámite, por lo que este despacho considera necesario analizar la falta de presentación personal a la luz de las disposiciones constitucionales y de las orientaciones jurisprudenciales, haciendo énfasis en "el carácter instrumental de las normas procesales, en cuanto han sido instituidas para la efectividad del derecho sustancial".

³ ART. 51. De los recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, ha indicado:

"(...) es necesario destacar el carácter instrumental de las normas procesales, en cuanto han sido instituidas para la efectividad del derecho sustancial y obviamente de los derechos procesales de quienes intervienen dentro de la respectiva actuación judicial. Por tal razón, no se pueden sacrificar los referidos derechos, con la exigencia de formalismos extremos que no se acompañan con el mandato constitucional de la efectividad de los derechos y de la prevalencia del derecho sustancial. Las formalidades procesales sólo se conciben como medios para garantizar la validez y la eficacia de los actos procesales, en cuanto estos tiendan a la realización de los derechos de los sujetos procesales, más no como simples ritualidades insustanciales". (Corte Constitucional. Sentencia T-204 del 21 de Abril de 1997. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell).

"En efecto, según lo previsto en el Código Contencioso Administrativo, es deber de quien presenta un recurso hacerlo personalmente y acreditar la representación legal de la persona jurídica a quien aduce representar, pero también lo es que si el recurrente es quien durante todo el transcurso de la investigación ha venido actuando y ha intervenido a través de la presentación de diversos memoriales y la administración dentro del proceso que le adelanta ya lo ha tenido como tal, es decir, le ha reconocido su calidad de interesado y de representante legal de la persona jurídica de que se trata, no puede con posterioridad y excusándose en un requisito apenas formal desconocer esa situación.

Ya ha sostenido la Corte que "Las formalidades son un medio de concreción del derecho sustancial y no un fin en sí mismo"(12). Es claro que las exigencias formales que consagra la ley para darle validez a ciertos actos deben ser observadas y tenidas en cuenta, pero su verificación no puede conllevar a que se sacrifiquen derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa o el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial. La administración, dentro de un proceso que adelante, no puede desconocer o ignorar sus propias actuaciones ni exigir el cumplimiento de un requisito que está acreditado dentro del mismo. Tal proceder desconoce el postulado de la buena fe que rige las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas (art. 83). No puede en este caso la administración cercenarle el derecho de defensa a la peticionaria y rechazarle el único recurso que por vía gubernativa tenía con el argumento de que no lo presentó personalmente y no acreditó la representación legal de la Sociedad Leo Luna Ltda ". (Sublíneas y negrillas fuera de texto). (Sentencia T-1021 de noviembre 22 de 2002 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, Ref.: Exp. T-564507. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño).

De conformidad con lo anotado, cuando el recurrente ha intervenido dentro de la actuación, la administración no puede rechazar los recursos, con el argumento de que no se efectuó la presentación personal, porque al procederse así, se violaría el derecho de defensa y el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial.

En ese sentido, de acuerdo con las actuaciones obrantes en la entidad, este despacho considera que en aplicación de los principios antes señalados, se procederá al estudio del recurso de reposición interpuesto contra la Circular AMB-STT 053 del 22 de agosto de 2011, expedida por la Subdirectora Técnica de Transportes.

ANÁLISIS DEL CASO

Sobre el argumento del libelista quien aduce que el Decreto Nacional 170 de 2001 consagra la reestructuración oficiosa de una ruta planteada "... sobre la base de unos parámetros de operación definidos en los diferentes actos administrativos que soportan las rutas autorizadas, que ha escogido el ente estatal para satisfacer la necesidad de continuidad del servicio de transportes por los sectores objeto de la medida implantada. Este Decreto permite adoptar las medidas necesarias que garanticen la normal prestación del servicio en los sectores que cubre la ruta 2604 denominada Malambo - Murillo - Carrera 46..."

Sea lo primero indicar que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones", define los principios del transporte público así "El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios:..."

En el numeral 5⁴ del mismo artículo se consagra que el otorgamiento de los permisos y contratos de concesión a los operadores del servicio de transporte no genera derechos especiales adquiridos aparte de los establecidos en esos mismos permisos.

De otro lado, según lo señalado en el párrafo tercero del artículo 10 del Decreto Nacional 170 de 2001, el Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transportes se encuentra legalmente facultada para realizar la reestructuración de las rutas previamente otorgadas a las empresas transportadoras, y estas últimas no poseen derechos que le implique la inamovilidad de las mismas.

En efecto, la Circular 053 aprobada el 22 de agosto de 2011 que reestructuró la Ruta 2604 Murillo ejecutada por la Empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., consagra el tipo de afectación realizada a la misma como la "Modificación del recorrido para minimizar la competencia con respecto del sistema masivo garantizando los principales destinos de la población del municipio de Malambo", y en ese entendido la modificación del recorrido es necesaria a fin de no perjudicar la operación del sistema masivo TRANSMETRO, y acomodar la ruta a las necesidades de los usuarios, tal como lo determinó el estudio denominado "Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema de transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con el transporte masivo para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana", adelantado por la Universidad del Norte y que conduce a mejorar la prestación del servicio mediante la implantación del sistema de transporte masivo en la ciudad.

Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley 336 de 1996 señala

"Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los

⁴ "5. DE LAS RUTAS PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS: Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos.

El otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en dichos contratos o permisos.

El Gobierno Nacional, establecerá las condiciones para el otorgamiento de rutas para cada modo de transporte, teniendo en

cuenta los estudios técnicos que se elaboren con énfasis en las características de la demanda y la oferta (Sublíneas nuestras)

habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política". (Sublineas y negrillas nuestras)

La normativa transcrita le otorga al Área Metropolitana de Barranquilla, la competencia para la optimización del transporte público colectivo en la ciudad, haciendo la movilidad más eficiente, mejorando la prestación del servicio, planeando y teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, pero cubriendo las rutas que se requieran de preferencia con el sistema de transporte masivo denominado TRANSMETRO.

De igual forma, el transporte público tiene carácter de esencial y por tanto para la prestación del mismo y la protección de los usuarios el interés general debe primar, razón por la cual el sistema TRANSMETRO se justificó en aras del interés general, lo que conlleva que una vez en operación el mismo, las rutas o corredores que utiliza sean de uso exclusivo del sistema, lo que implica para la autoridad de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, la reestructuración del servicio.

Hay que afirmar que, la entrada del sistema de transporte masivo TRANSMETRO al Distrito de Barranquilla y los municipios que integran el Área Metropolitana tiene como efecto a corto y mediano plazo entre otras actividades, la reestructuración de las rutas que venían en operación, ajustando las mismas a las necesidades de movilización de usuarios y otorgando la prioridad al mismo tal como lo determina la citada norma.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado en sentencia de interés jurídico de la Sección Primera del 26 de abril de 2007 Rad. 25000-23-24-000-2003-00834-02 Consejero Ponente Rafael Osteau de Lafont Pianeta indicó:

"...si el uso de medios y sistemas masivos de transporte es prioritario frente a los que no lo son, es lógico que las rutas que se entren a cubrir mediante ese sistema les sean dadas de la misma forma prioritaria, es decir, que pasa a primar o a tener preferencia sobre las demás formas que se vinieran dando en dichas rutas.

Obsérvese que esa prioridad se proyecta sobre las rutas, es decir, sobre las vías que asignen para la prestación del servicio de transporte de pasajeros, masivo o colectivo, y no sobre los carriles que puedan conformar las vías de las respectivas rutas, de modo que la asignación de una ruta al sistema de transporte masivo implica que este tiene la exclusividad de la misma frente al servicio público de pasajeros.

Es entonces inherente a los sistemas de transporte masivo la exclusividad de rutas para su funcionamiento, cuya concreción le corresponde a las autoridades encargadas de organizar, vigilar y controlar los servicios de transporte de pasajeros de la respectiva entidad territorial (municipal o distrital)". (Sublineas y negrillas nuestras)

Así las cosas el argumento planteado por el recurrente no está llamado a prosperar.

De otro lado, respecto de lo manifestado por el libelista que señala que con el desvío de la ruta no se están atendiendo las necesidades de la comunidad de Malambo, ni las peticiones que sobre el punto se han presentado ante esta entidad, ni al consenso logrado en reunión de fecha abril 06 entre la Junta Directiva Metropolitana, funcionarios del Área Metropolitana de Barranquilla y el Alcalde del Municipio de Malambo que determinaron que el recorrido de la ruta sería "...en su parte inicial como venía autorizada hasta la carrera 54 con calle 53 y hacer su retorno normal, anulándose su recorrido actual al norte de la ciudad, para no interferir con el recorrido del sistema masivo", debe precisarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 051 de 2010 "Por medio del cual se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana", esta entidad de oficio sustentada en un estudio técnico debe realizar la reorganización del transporte ante la necesidad de, "...suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud, recorrido y/o nivel de servicio. ..." el servicio (Subrayas nuestras).

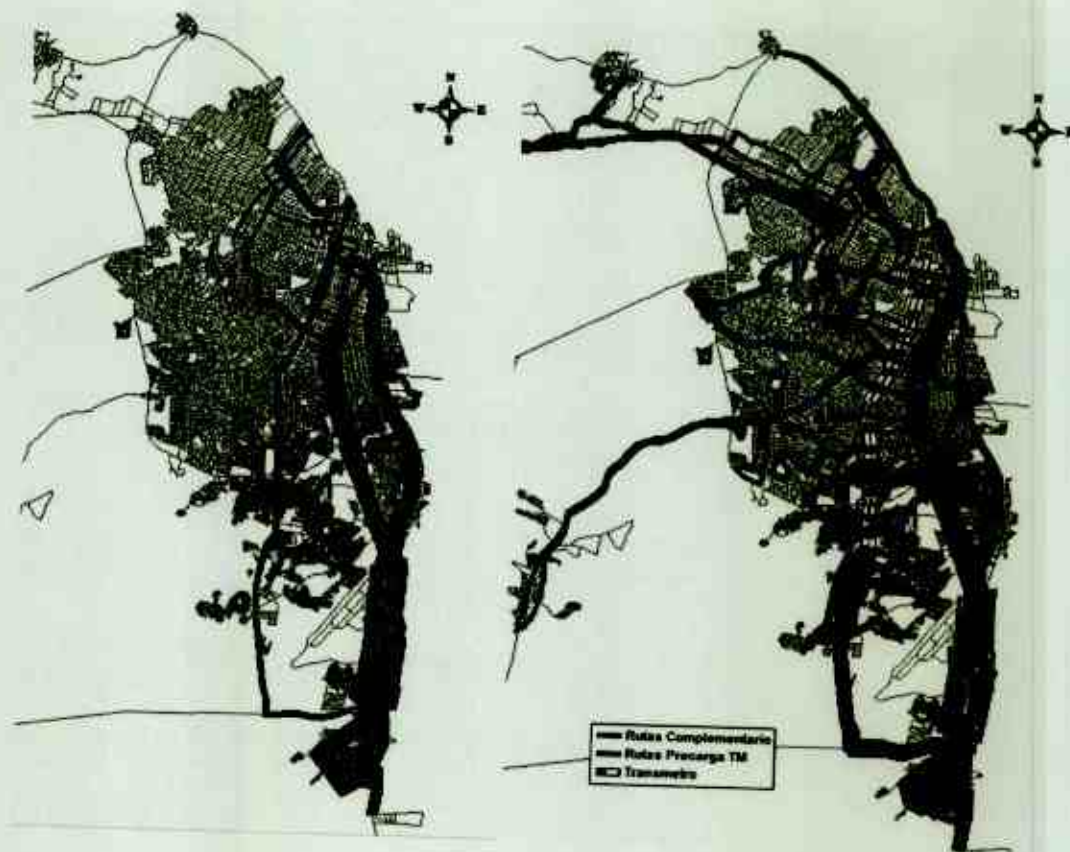
Conviene precisar que, la Subdirección Técnica de Transportes realizó el informe técnico en relación con el estudio de la ruta "2604-Malambo-Murillo-Carrera 46", el cual arrojó las siguientes conclusiones:

"(...)

3. Teniendo en cuenta lo anterior, en la matriz de viajes de transporte público colectivo elaborada a partir del estudio citado, no se encuentra un número de viajes que justifique la permanencia de la ruta "2604-Malambo-Murillo-Carrera 46" con el recorrido registrado en la resolución 0423 de Marzo 17 de 2005 y revocada mediante acto administrativo 272 de Julio 06 de 2010.
4. En este sentido, la circular de desvío contempla los principales destinos de la comunidad de Malambo (por usted referenciada).
5. De acuerdo a la matriz anteriormente referenciada, todos los demás viajes (otros destinos) son cubiertos en su totalidad por las diferentes rutas de TPC que tiene el municipio. Lo anterior corrobora que no se está generando demanda insatisfecha de servicios de TPC con la circular de desvío que regula el recorrido de la ruta "2604-Malambo-Murillo-Carrera 46" hasta la implementación de las alimentadoras 3702 y 3710.
6. Con respecto al recorrido que referencian correspondiente al "consenso" que se logró en la reunión de fecha Abril 06 de 2010, el Área Metropolitana de Barranquilla sustenta que la empresa TRASALIANCO no viene cumpliendo tal recorrido, violando en este sentido la comunicación AMB-STT-0081-2011 que estipula: "No es técnicamente viable que una empresa opere o sirva 2 rutas con iguales ó similares pares OD (orígenes - destinos)".
7. La empresa argumenta que la primordial razón para el incumplimiento del mismo es que los usuarios con origen en el Municipio de Malambo requieren tener como destino final el Norte de la ciudad de Barranquilla, con lo cual queda demostrado una vez más que otras rutas de TPC pueden cubrir en un 100% los deseos de viajes de los usuarios, entre ellos la ruta D12 - MALAMBO - PRADO - CIRCULAR autorizado de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 268 de 1 de Julio de 2010 a la empresa TRASALIANCO. En este sentido los principales deseos de viaje de la comunidad de Malambo

hacia el corredor de la Avenida Murillo quedan cubiertos con la circular de desvío enviada.

8. A continuación se presenta un gráfico con los servicios que tiene y tendrá el Municipio de Malambo. Una vez implementado el sistema de transporte masivo el municipio de Malambo contará con una excelente oferta de transporte público hacia casi todos los sectores de la ciudad a través del sistema masivo, las rutas de precarga y el sistema complementario. Sin embargo aún sin iniciar la operación de los alimentadores 3702 y 3710 el Municipio cuenta con una oferta que garantiza la cobertura de los principales deseos de viaje.

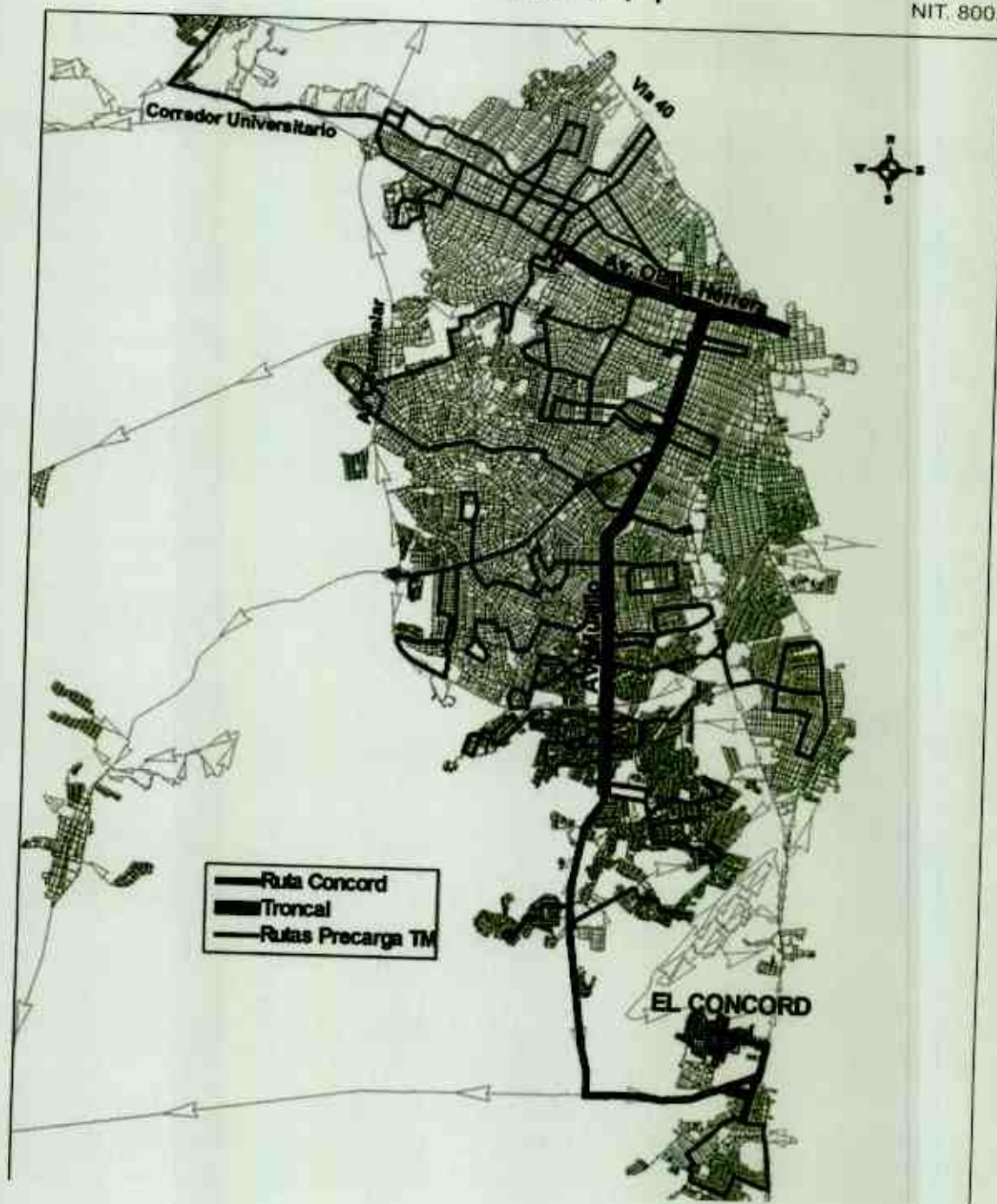


9. Efectivamente la circular contiene un error de transcripción en cuanto a la fecha enunciada "Agosto 22 de 2010". Sin embargo la fecha de aprobación corresponde con la realidad "Agosto 22 de 2011" y el contenido de la misma es el correcto.

9. (sic) De acuerdo a los argumentos presentados en esta comunicación no se considera viable técnicamente continuar con la operación de la ruta "2604-Malambo-Murillo-Carrera 46" con el recorrido registrado en la resolución 0423 de Marzo 17 de 2005. En este sentido se confirma el desvío autorizado mediante circular.

10. Es importante mencionar que este informe corresponde únicamente al componente técnico del radicado de la referencia presentado por la empresa. Por tanto, este concepto deberá ser soportado jurídicamente en los aspectos que se considere pertinente".

405,11



En consecuencia, los cargos expuestos por el recurrente no prosperan, no encontrando razones para revocar o modificar el acto administrativo recurrido.

Sobre la posible inconsistencia que contiene la Circular AMB-STT No. 053 del 22 de agosto de 2011 que consagra como fecha de inicio desvío "AGOSTO 22 DE 2010", es oportuno puntualizar que se trata de un error de transcripción razón por la cual se reitera que la fecha en que debía iniciarse el desvío de la ruta era la de notificación del citado acto administrativo, lo cual sucedió el 23 de agosto de 2011.

Sin embargo, tras la interposición del recurso de reposición por parte del gerente y representante legal, la Empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A.

405,11

TRASALIANCO S.A., deberá dar estricto cumplimiento a la Circular AMB-STT No. 053 del 22 de agosto de 2011 una vez en firme la presente resolución y así lo ordenará el Despacho en la parte resolutive de la misma.

Así las cosas, el Despacho no encuentra razones en los argumentos expuestos por el recurrente que den lugar a la modificatoria o revocatoria del acto administrativo aquí recurrido, razón por la cual confirmará el mismo en todas sus partes.

Por las anteriores consideraciones, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las pretensiones contenidas en el recurso de reposición presentado por el señor Esteban Darío Fontalvo Meza actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A. contra la Circular AMB-STT No. 053 del 22 de agosto de 2011 expedida por este Despacho.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Circular AMB-STT No 053 del 22 de agosto de 2011 expedida por la Subdirección Técnica de Transportes del Área Metropolitana de Barranquilla.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente la presente decisión al señor Esteban Darío Fontalvo Meza identificado con cédula de ciudadanía 7.417.377 en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., en los términos y condiciones que establece el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

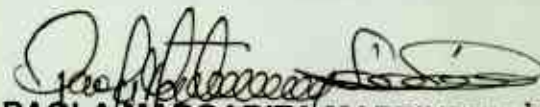
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la empresa Transportes La Alianza del Atlántico S.A. TRASALIANCO S.A., la obligatoriedad de dar aplicación inmediata al desvío dispuesto en la Circular AMB-STT No. 053 del 22 de agosto de 2011 expedida por este Despacho.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

13 SET. 2011

Dado en Barranquilla D.E.I.P. a los,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



PAOLA MARGARITA MARTINEZ SÁNCHEZ
Subdirectora de Transportes

Proyectó: Alexandra Violet López Peñaloza, Asesor Secretaría General.
Revisó y aprobó: Franco Fiorentino Posteraro, Secretario General.



Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400 Fax: 3671400 Ext: 108
Barranquilla - Colombia
www.ambq.gov.co

CIRCULAR AMB – STT No. 053 DE 2011

Fecha: Agosto 23 de 2011

1084

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA se permite informar a la empresa **TRASALIANCO**, que dentro del Plan de Implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO se considera viable que a la ruta **2604 – Malambo – Murillo – Carrera 46** se le implemente un desvío para garantizar la cobertura de la población hacia sus principales destinos y se minimice la competencia con Transmetro. Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en la circular anexa.

La empresa cuenta con un término de cinco (5) día calendario a partir de la fecha para que cumpla con lo estipulado en el acto administrativo enunciado.

El Área Metropolitana de Barranquilla, La Secretaria de Movilidad y las Autoridades de Tránsito y Transporte competentes verificarán el cumplimiento de lo dispuesto.

Cordialmente,



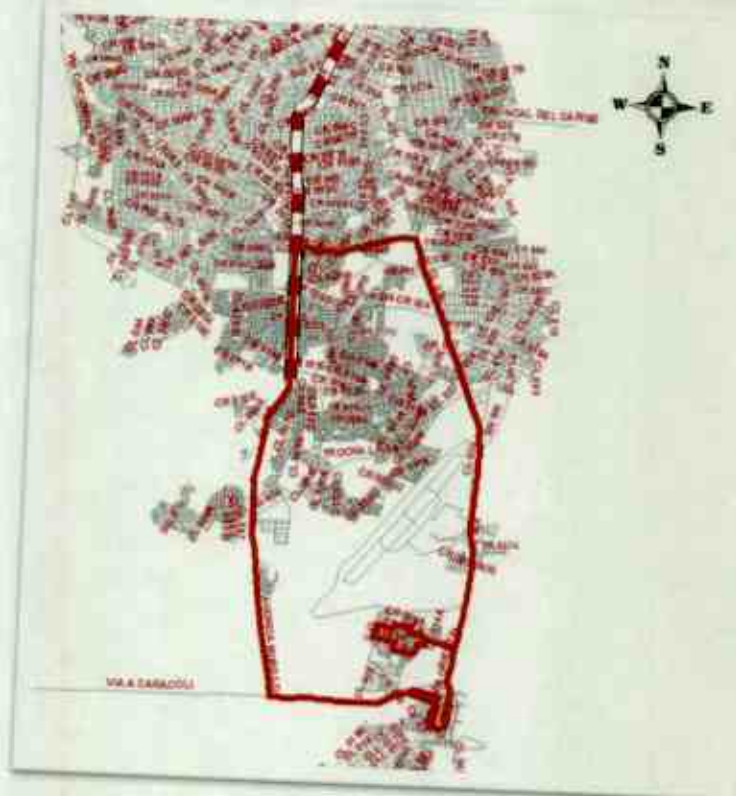
PAOLA MARGARITA MARTÍNEZ SANCHEZ
Subdirectora Técnica de Transporte

Proyectó: William M. Llanos Pérez
Asesor Externo Transporte

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE
ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

DIRECCION DE DESVÍO:	Avenida Murillo	OBJETO: Reestructuración transitoria del recorrido de la ruta "2604-Murillo" de la empresa de transporte público TRASALIANCO para minimizar competencia con respecto del sistema masivo garantizando los principales destino de la población del municipio de Malambo. La ruta referenciada será eliminada totalmente una vez inicie operación las alimentadoras 3702 y 3710.
FECHA INICIO DESVÍO	AGOSTO 22 DE 2010	
TIPO DE DESVÍO	DEFINITIVO	
TIPO DE AFECTACIÓN	Modificación del recorrido para minimizar competencia con respecto del sistema masivo garantizando los principales destino de la población del municipio de Malambo.	

MANEJO DE TRANSPORTE GENERAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

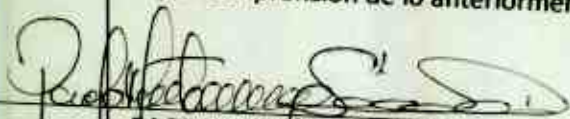


El Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Sub-Dirección Técnica de Transporte, comunica que la empresa de transporte público colectivo de pasajeros, TRASALIANCO, debe reestructurar el normal recorrido dentro de la zona de intervención de su ruta "2604-Murillo", legalmente autorizada. El nuevo desvío autorizado será el siguiente:

RUTA 2604-Murillo

- Saliendo de la Terminal de la Empresa Trasalianco S.A., localizada en la carretera Oriental Kilómetro dos (2), tomando posteriormente la entrada a la Urbanización El Concorde de Malambo que corresponde a la Carrera 27, siguiendo, por ésta hasta la Calle 22 (Concorde), por ésta hasta la Carrera 24 (Concorde), por ésta hasta la Calle 16 (Concorde), por ésta hasta la Carrera 27 (Concorde), por ésta hasta empalmar con la Oriental, por ésta la Calle 7 de Malambo, por ésta hasta la Carrera 8 (Malambo), por ésta hasta la Calle 10 (Malambo), por ésta hasta la Carrera 14 (Malambo), por ésta hasta empalmar con la vía Caracolí (Malambo), por ésta hasta empalmar con la calle 45 (Murillo) o Sexta Entrada, por ésta pasando por la Gran Central de Abastos, por esta hasta la Avenida Las Torres, empalmando con la Avenida Circunvalar, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Terminal.

Para una mayor comprensión de lo anteriormente expuesto (ver plano adjunto).


PAOLA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Sub-Directora Técnica AMB

Fecha Aprobación: Agosto 22 de 2011
Para mayor información puede dirigirse a la página Web
www.ambq.gov.co, o en los teléfonos 3-67-14-00